

1501783-53.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182664/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 2, 18904629 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 83/21/557 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2182664 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501783-53.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501783-53.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182664/2021 - 2ªENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 2, 18904629 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 83/21/557 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2182664 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Diniz Moura

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 6 de julho de 2021, por volta das 14 horas, na Rua das Violetas, 290, em Indaiatuba, BENEDITO CÉSAR DA SILVA, qualificado a fls. 13 e WELLINGTON DINIZ MOURA, qualificado a fls. 14, mantiveram sob sua guarda droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para o fim de traficância.

Segundo se apurou, os denunciados uniram-se para a prática de tráfico de drogas no local dos fatos. Mantinham em buracos de um muro 14 (catorze) porções de “crack” para o repasse a usuários. Conjuntamente eram procurados pelos usuários, seguiam até o muro, retiravam as porções de “crack” e entregavam aos consumidores. Foram observados em tal prática por policiais civis em campana que fotografaram o desenvolvimento da traficância. Foram abordados e presos. Com WELLINGTON foram apreendidos R\$ 37,00 (trinta e sete reais) derivados da atividade ilícita.

Diante do exposto, DENUNCIO a V. Exa. BENEDITO CÉSAR DA SILVA e WELLINGTON DINIZ MOURA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requeiro seja instaurado o processo, nos termos dos artigos 55 e seguintes da referida Lei, notificando-os para apresentarem defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-os e intimando-os para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação. Requeiro que seja decretada a perda dos valores em dinheiro, visto que oriundo da prática ilícita do tráfico de drogas, a favor do FUNAD.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Os réus foram notificados a fl. 166 (Wellington) e fl. 151 (Benedito). A denúncia foi recebida a fls. 172/173. O réu Wellington foi citado a fl. 199. Apresentaram defesa prévia a fls. 160/164. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório a fls. 201/202. Desmembramento dos autos em relação ao réu Benedito César da Silva a fl. 230.

II.1) Memoriais do Ministério Público

O Ministério Público requereu a condenação. Quanto a dosimetria, requereu que a pena base seja fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a natureza da droga apreendida. Na segunda fase, requereu a aplicação da agravante da reincidência, bem como que não seja aplicada a atenuante da confissão, uma vez que houve apenas a confissão parcial em juízo.

II.2) Memoriais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, além do exame de dependência química. Em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, sendo estabelecido o regime inicial semiaberto. Por fim, requereu o direito de recorrer em liberdade.

III) FUNDAMENTAÇÃO

Indefiro o exame de dependência. O réu se apresentou ao Juízo de forma lúcida e racional, articulando sem confusão os fatos relativos ao delito. Assim, ele é mero usuário, e não dependente.

III.1 Prova pericial

Laudo toxicológico a fls. 131/135.

III.2 Prova oral

Em interrogatório, Wellington Diniz Moura negou a prática do tráfico de entorpecentes e alegou ser apenas usuário de drogas. Afirmou que Benedito também é usuário de drogas.

Em depoimento, o policial civil Roberto Gurgueira Nogare, confirmou que o réu realizava a venda de crack. Afirmou que os réus escondiam as drogas que vendiam em um muro próximo a eles. Declarou que foram feitos registros fotográficos da venda de entorpecentes pelos réus. Disse que, no muro, foram encontradas 14 pedras de crack e com o réu Wellington R\$ 37,00. Asseverou que os réus traficavam no local dos fatos. Declarou que visualizou os réus recebendo dinheiro dos usuários que adquiriram deles. Disse que os réus eram pessoas em situação de rua.

Em depoimento, o policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto narrou os fatos no mesmo sentido que seu companheiro.

III.3 Exame da prova

Julgo apenas a conduta de Wellington Diniz Moura.

O relato dos policiais civis, bem como as imagens a fls. 43/49 demonstram que o réu estava praticando o comércio dos entorpecentes e que as drogas encontradas eram destinadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais disseram que o acusado estava realizando a venda de entorpecentes no local e ao ser abordado afirmou ser apenas usuário de drogas. Disseram ainda que foram encontrados R\$ 37,00 em cédulas diversas com o réu, mas não entorpecentes. Contudo, ao averiguarem um buraco no muro próximo ao acusado, identificaram 14 porções de entorpecentes. Os depoimentos dos policiais foram confirmados pelas imagens a fls. 43/59.

Diante da prova reunida pela Acusação, a versão do acusado ficou isolada nos autos. Sendo assim, presentes autoria e materialidade, a condenação é a medida de rigor.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

O acusado não possui antecedentes (F.A/Certidões de fls. 76/77). Observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Presente a agravante da reincidência (processo nº 0001446-85.2014), de forma que elevo a pena em 1/6, passando a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 588 dias-multa. Não há atenuante.

IV.3 - 3ª fase

Não há causa de aumento. Não há causa de diminuição, pois a reincidência impede a redução da pena.

IV.4 - Regime de cumprimento

Tendo em vista a reincidência, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Wellington Diniz Moura à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 588 dias-multa, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Indefiro apelo em liberdade, pois a reincidência revela reiteração criminal, havendo a necessidade de garantir a ordem pública.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 28 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA